THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 15/2018JCCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o--------

V/v: Ý kiến về việc sửa đổi Điều 20 điểm 5 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến Thông tư 156/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6/11/2013 (sau đây gọi tắt là Thông tư 156), chúng tôi xin được kiến nghị sửa đổi (xóa bỏ) những nội dung dưới đây, kính mong Quý Bộ xem xét.

Căn cứ theo Thông tư 103/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam và Điều 20 Điểm 2,3,4 Thông tư 156 có quy định về 03 phương thức khai thuế nhà thầu và nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện thì người nộp thuế có thể tùy chọn một trong ba phương thức khai thuế đó. Mặt khác, Điều 20 Điểm 5 Thông tư 156 lại quy định như sau:

5. Khai, nộp thuế trong các trường hợp

a) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này thì phải tiếp tục khai, nộp thuế theo phương pháp đang thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng.

b) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, nếu tiếp tục ký hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ mới tại Việt Nam khi chưa kết thúc hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ thì tiếp tục thực hiện khai, nộp thuế đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ mới theo các phương pháp đã thực hiện của hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ.

c) Trường hợp việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

mới vào thời điểm hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ đã kết thúc thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài được đăng ký lại phương pháp nộp thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này cho hợp đồng mới.

d) Trường hợp cùng một thời điểm mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nhiều hợp đồng, nếu có một hợp đồng đủ điều kiện theo quy định và Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai hoặc phương pháp hỗn hợp thì các hợp đồng khác (kể cả những hợp đồng không đủ điều kiện) cũng phải thực hiện nộp thuế theo phương pháp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký thực hiện.

Theo quy định trên, nhà thầu nước ngoài sẽ không thể áp dụng phương pháp khai thuế khác với các hợp đồng nhà thầu mới nếu chưa kết thúc hợp đồng nhà thầu cũ, điều này tạo nên những trở ngại rất lớn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Như Quý Bộ đã biết, căn cứ theo thể chế pháp luật hiện hành, trong các dịch vụ do nhà thầu nước ngoài cung cấp có rất nhiều hợp đồng chỉ có thể lựa chọn nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu (gọi tắt là phương pháp trực tiếp). Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khi tham gia xây dựng các cơ sở ban đầu như trạm phát điện, phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tỷ lệ % tính trên doanh thu (gọi tắt là phương pháp hỗn hợp) thường được lựa chọn do có sử dụng nhiều nhà thầu phụ là công ty Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc xây dựng, các dịch vụ bảo trì và kĩ thuật cung cấp sau đó chỉ có thể lựa chọn phương pháp trực tiếp. Điều này dẫn đến sự mâu thuẫn của quy định khi phần việc xây dựng ban đầu áp dụng phương pháp hỗn hợp mà các dịch vụ sau đó lại chỉ có thể áp dụng phương pháp trực tiếp.

Hơn nữa, dịch vụ bảo trì và kỹ thuật thường là dài hạn, nên trường hợp trong thời gian cung cấp dịch vụ bảo trì và kĩ thuật lại phát sinh các dự án cơ sở hạ tầng khác là việc thường xuyên xảy ra. Trong trường hợp đó, vì chỉ có thể áp dụng phương pháp trực tiếp như hợp đồng ban đầu, nên nếu vẫn phải áp dụng phương pháp trực tiếp trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp theo sẽ dẫn đến phải chi một khoản thuế GTGT lớn hơn, điều này dẫn đến việc hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng nhà thầu phụ là công ty Việt Nam. Trong trường hợp này, việc chuyển giao công nghệ cho các công ty Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Việc không áp dụng phương pháp hỗn hợp trong các dự án xây dựng có sử dụng

nhiều nhà thầu phụ là một bất lợi lớn trong cạnh tranh đấu thầu, nhà thầu nước ngoài sẽ không thể tham gia đấu thầu vì có sự chênh lệch lớn trong giá dự tính. Không ai mong muốn các quy định của chính phủ lại tạo nên sự cản trở các điều kiện cạnh tranh công bằng, và nếu việc đấu thầu không được diễn ra với số lượng công ty tham gia thích hợp thì kết quả sẽ là giá trúng thầu sẽ cao hơn. Trường hợp các dự án cơ sở hạ tầng được thực hiện bởi chính phủ Việt Nam sẽ dẫn đến gia tăng nợ công và cuối cùng gánh nặng này sẽ được chuyển sang người dân.

Hơn nữa, qua kết quả điều tra, thăm dò ý kiến các công ty trong Hiệp hội chúng tôi, nhiều công ty áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp cho nhiều hợp đồng, việc quản lý tất cả các hợp đồng để nắm rõ từng giao dịch còn đang tiến hành hay không, từ đó cân nhắc, lựa chọn phương pháp kê khai cho dự án cơ sở hạ tầng tiếp theo là bất khả thi trong thực tế đối với nhiều công ty. Trong trường hợp hợp đồng dài hạn kéo dài nhiều năm, ví dụ vì hợp đồng có thể sẽ phát sinh trong 5 năm sau mà quyết định phương pháp khai thuế cho hợp đồng hiện tại thì doanh nghiệp không thể làm được, điều này có thể nói là hoàn toàn bỏ qua thực trạng của doanh nghiệp để áp dụng một cơ chế không thể quản lý được.

Cuối cùng, theo chúng tôi hiểu, quy định này được đưa ra là để ngăn chặn việc khai thiếu thuế, nếu cho phép áp dụng đồng thời nhiều phương pháp khai thuế sẽ dẫn đến khả năng tráo đổi chi phí từ hợp đồng này sang các hợp đồng khác. Tuy nhiên, đối với việc tráo đổi chi phí như vậy có thể phát hiện ra thông qua việc kiểm tra tính hợp lệ của chi phí trông từng hợp đồng, khi phát hiện sai phạm, có thể ban hành biện pháp xử phạt đối với từng sự vụ là đủ. Chúng tôi cho rằng, đây không phải là lý do để biện minh cho những thiệt hại, bất lợi lớn do quy định gây ra như đã nói ở trên.

Tổng hợp các nội dung trên, ý kiến của chúng tôi như sau:

1. Trong thể chế pháp luật còn tồn tại mâu thuẫn với thực tế như việc có nhiều hợp đồng chỉ có thể áp dụng phương pháp trực tiếp để khai thuế nhà thầu.
2. Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nếu không thể áp dụng phương pháp hỗn hợp một cách kịp thời thì sẽ không đảm bảo được môi trường cạnh tranh công bằng.
3. Nếu không thực hiện đấu thầu với những điều kiện bình đẳng, giá trúng thầu sẽ cao hơn, và trong trường hợp các dự án của chính phủ, điều này có thể dẫn đến khả năng tăng nợ công và cuối cùng trách nhiệm này sẽ thuộc về người dân.
4. Trên thực tế, đây là quy định không có khả năng quản lý việc thực hiện.
5. Đây có thể là nguyên nhân cản trở việc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam.
6. Vấn đề tráo đổi chi phí từ hợp đồng này qua các hợp đồng khác có thể được kiểm tra, đảm bảo thông qua kiểm tra thuế.

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Vì những lý do trên, chúng tôi tha thiết đề nghị Quý Bộ xóa bỏ Điểm 5, Điều 20 trong Thông tư 156, và sửa đổi, làm rõ việc có thể lựa chọn phương pháp khai thuế phù hợp cho mỗi hợp đồng thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Chúng tôi hi vọng Quý Bộ có thể thu xếp thời gian để có cuộc họp về vấn đề này.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Koji ITO

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*